

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

juillet 2025

Rapport au Parlement flamand et à la Chambre des représentants

Délivrance et contrôle du permis unique

Le Parlement flamand et la Chambre des représentants ont demandé à la Cour des comptes de réaliser un audit du permis unique à la suite d'irrégularités potentielles. La Cour a constaté que le service flamand de migration économique (DEM) et l'Office des étrangers (OE), qui est un service fédéral, ont depuis lors renforcé leurs contrôles des demandes et amélioré leur collaboration, mais qu'une série de problèmes persistent.

Travaux d'audit

Un permis unique est nécessaire aux travailleurs d'un pays hors Espace économique européen qui viennent travailler en Belgique plus de 90 jours. Ce permis les autorise à séjourner (compétence fédérale) et à travailler (compétence régionale). La Cour des comptes a examiné la réglementation relative au permis unique ainsi que le respect de celle-ci, le traitement des demandes, les contrôles et la fourniture d'informations pour les trois catégories principales (personnel hautement qualifié, fonctions moyennement qualifiées figurant sur la liste de migration et autres métiers en pénurie). La Cour n'a pas contrôlé de dossiers d'irrégularités potentielles.

Traitement des demandes

Le permis unique est demandé par l'employeur via un guichet numérique. Le DEM (pour la Flandre) et l'OE traitent ensuite les demandes de manière successive. Les services ont amélioré leur contrôle des demandes depuis les irrégularités présumées. Le DEM l'a réorganisé et étendu et l'OE l'a approfondi. Les deux instances s'appuient sur des traces de contrôle étendues et documentées ainsi que sur des listes de vérification et des manuels actualisés. Des risques subsistent néanmoins. Ainsi, le DEM approuve automatiquement les demandes relatives à une série de fonctions (qui figurent sur la liste des métiers en pénurie et pour lesquelles des candidats locaux sont pourtant encore disponibles), sans examiner concrètement si l'employeur a fourni des efforts suffisants pour trouver des candidats. Il ne prévoit pas non plus de mécanismes de contrôle sur place dans certains pays à risques et recourt encore trop peu aux informations issues d'autres types de demandes. Le DEM et l'OE approuvent par ailleurs des dizaines de dossiers automatiquement, sans contrôle complet, parce que le délai de traitement a expiré.

Le DEM et l'OE n'appliquent pas toujours la réglementation de manière stricte, souvent pour des raisons pragmatiques, comme leur propre efficacité, la protection des intérêts des travailleurs ou la continuité de l'emploi.

Grâce à un renforcement de ses effectifs en 2023, le DEM a pu faire face au nombre croissant de demandes, mais pas résorber l'arriéré historique. L'OE n'a pas communiqué de chiffres à la Cour des comptes concernant ses délais de traitement.

Le DEM et l'OE ont amélioré leur collaboration, mais connaissent encore trop peu leurs étapes de vérification mutuelles. Il s'agit d'une des causes de la persistance d'une certaine

méfiance entre les deux instances. Celles-ci surveillent également insuffisamment les évolutions et dynamiques, notamment parce qu'elles consignent trop peu de données chiffrées à cet égard.

Les postes consulaires, qui doivent délivrer un visa d'entrée aux travailleurs, sont peu encouragés à suspendre la délivrance et à informer l'OE en cas de doute.

L'utilisation du guichet unique, à savoir l'application en ligne permettant d'introduire les demandes, améliore l'efficacité du traitement et l'accès aux données pertinentes. Toutefois, les acteurs concernés (postes consulaires, communes, services d'inspection) n'y ont pas encore tous accès et l'adaptation du guichet unique dure parfois longtemps.

Contrôle du respect du permis

Les contrôles du respect du permis sont en général conformes à la réglementation. Les contrôles automatiques des permis octroyés qu'effectuent le service d'inspection sociale flamand et le DEM en se fondant sur les données ne couvrent pas encore l'intégralité des risques. Dans la pratique, les services d'inspection collaborent correctement, y compris avec la police. Il existe toutefois un problème structurel de partage d'informations en ce sens que les inspecteurs fédéraux et régionaux n'ont qu'une vue limitée des enquêtes de chacun.

Politique en matière de respect de la réglementation

En raison de directives internes, les amendes que la cellule flamande des amendes administratives inflige se situent au bas des fourchettes d'amendes fixées par décret. Leur montant varie dans la pratique de 2.000 à 4.000 euros par infraction. Les pouvoirs publics n'ont pas encore examiné si ces amendes sont suffisamment dissuasives.

Fourniture d'informations

Le DEM doit encore souvent demander des informations supplémentaires, ce qui indique que la communication sur les documents requis n'est pas suffisante et n'est pas claire. Vu leur complexité et les barrières linguistiques, les sites web sont probablement peu utiles à la plupart des travailleurs. Ces derniers sont donc souvent tributaires de l'employeur sur ce plan et ignorent en général comment ils peuvent signaler des abus. Les pouvoirs publics utilisent trop peu les moments de contact avec les postes consulaires et les communes pour informer les travailleurs.

Réponse des ministres

Tant la ministre flamande de l'Emploi que le ministre fédéral des Affaires étrangères, la ministre fédérale de la Migration et le ministre fédéral de l'Emploi se rallient aux conclusions et recommandations du rapport d'audit.

Informations pour la presse

La Cour des comptes contrôle les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et provinciales. Elle contribue à améliorer la gestion publique en transmettant aux assemblées parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés des informations utiles et fiables, résultant d'un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour travaille de façon indépendante des pouvoirs qu'elle contrôle.

Le rapport Délivrance et contrôle du permis unique a été transmis au Parlement flamand et à la Chambre des représentants. Ce rapport et ce communiqué de presse sont disponibles sur courdescomptes.be.